

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ (công trình cấp III, cấp IV)
Mã thủ tục	1.009122
Số quyết định	2298/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Hoạt động xây dựng
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	☐ Trung tâm phục vụ hành chính công
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã
Bước 2: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.
Bước 3: Phòng chuyên môn tham mưu xử lý hồ sơ và trình UBND cấp xã quyết định việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ; chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để trả cho chủ đầu tư.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng công trình;		1 bản sao
3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:		2 bản chính, 2 bản sao
- Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;		1 bản chính, 1 bản sao
- Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;		1 bản chính, 1 bản sao
- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.		1 bản chính, 1 bản sao
- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại nêu trên là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.		1 bản chính, 1 bản sao
- Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.		1 bản chính, 1 bản sao
- Đối với công trình xây dựng có công trình liên kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liên kề.		1 bản chính, 1 bản sao
* Tùy từng trường hợp phải bổ sung: Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.		1 bản sao

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo mẫu;	MAU 01-Cap phép xây dựng có thời hạn sử dụng cho công trình.doc	1 bản chính
---	---	-------------

Trường hợp 2: Đối với công trình		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo mẫu;	MAU 01-Cap phép xây dựng có thời hạn sử dụng cho công trình.doc	1 bản chính
- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc Hợp đồng thuê lại đất.		1 bản chính
3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:		2 bản chính
- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo công trình vị trí công trình;		1 bản chính
- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;		1 bản chính
- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.		1 bản chính
* Tùy từng trường hợp phải bổ sung: Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.		1 bản sao

Trường hợp 3: Đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời h	MAU 01-Cap phép xây du	1 bản chính

ạn theo mẫu;	ng co thời hạn sử dụng cho công trình.doc	
2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;		1 bản chính, 1 bản sao
3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;		1 bản chính, 1 bản sao
4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.		1 bản chính, 1 bản sao
* Tùy từng trường hợp phải bổ sung: Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.		1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	15 ngày	100.000 VNĐ	+ Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tiếp	10 ngày	50.000 VNĐ	+ Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến	15 ngày	100.000 VNĐ	+ Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15

			ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến	10 ngày	50.000 VNĐ	+ Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	15 ngày	100.000 VNĐ	+ Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Qua bưu điện	10 ngày	50.000 VNĐ	+ Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , + Đối với công trình: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. , Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
--------------	---------	------------	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Tín ngưỡng, tôn giáo	02/2016/QH14
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng	57/2016/NQ-HĐND
Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.	38/2021/QĐ-UBND
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020	72/2020/QH14
Luật Kiến trúc	40/2029/QH14
Thông tư số 06/2021/TT-BXD	06/2021/TT-BXD
Nghị định 53/2017/NĐ-CP	53/2017/NĐ-CP
Nghị định 136/2020/NĐ-CP	136/2020/NĐ-CP

Luật 50/2014/QH13	Luật 50/2014/QH13
Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng	06/2021/NĐ-CP
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng	15/2021/NĐ-CP
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;	16/2022/NĐ-CP
Nghị định 85/2020/NĐ-CP	85/2020/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép.

Mã: 000.00.00.H17-KQ2299

TỪ KHÓA

MÔ TẢ

- Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

- Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

- Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

□ - Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

□ - Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

- Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 94 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 33 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.